广州市花都区“7•26”一般生产经营性道路交通事故调查报告书

事故单位：揭阳市揭东区联顺汽车运输服务有限公司

事故日期：2022 年 7 月 26 日

伤亡情况：1 死 0 重伤 0 轻伤

事故类别：一般生产经营性道路交通事故

广州市花都区“7•26”一般生产经营性道路

交通事故调查组

广州市花都区“7•26”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2022年7月26日07时16分许，在花都区107国道上行2458公里515米处（107国道与花都区赤坭镇巴江大桥“T”字交叉路口），发生一起一般生产经营性道路交通事故，事故造成1人当场死亡，两车部分损坏的交通事故。事故造成直接经济损失约110万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位两年内所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，8月22日，经区政府批准成立了由区应急管理局王志勇局长任组长，市公安局花都区分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和赤坭镇等部门派员组成的广州市花都区“7•26”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、源头监管”等关键要素，通过现场勘验、调查取证和检测鉴定，查

明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事调查组调查认定，**广州市花都区“7•26”一般生产经营性道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生的经过

2022 年 7 月 25 日，根据工作安排，毛春领驾驶粤 V97331 号牌重型半挂牵引车牵引赣 C96Q2 挂号牌重型厢式半挂车在揭阳市揭东区广东凯威食品贸易有限公司旁的一货场运送稻谷到花都区赤坭镇的广州中呈农业发展有限公司。

2022 年 7 月 25 日根据工作安排，毛春领驾驶粤 V97331 号牌重型半挂牵引车牵引赣 C96Q2 挂号牌重型厢式半挂车在位于揭阳市揭东区广东凯威食品贸易有限公司旁的一货场装载稻谷准备运送到花都区赤坭镇的广州中呈农业发展有限公司。下午 18 时左右，在装满了稻谷后，毛春领驾驶粤 V97331 号牌重型半挂牵引车牵引赣 C96Q2 挂号牌重型厢式半挂车开始出发到花都区，中途晚上 10 点许，在汕湛高速的瓦溪服务区休息 6 个小时，26 日凌晨 4 点许就起来开始驾驶车辆到花都区，在 2022 年 7 月 26 日 07 时 06 分许时，毛春领驾驶粤 V97331 号牌重型半挂牵引车牵引赣 C96Q2 挂号牌重型厢式半挂车沿花都区 107 国道由北往

南行驶，至花都区107国道上行2458公里515米处(107国道与花都区赤坭镇巴江大桥交叉路口)由北往西通过交通信号灯绿灯右转弯时，遇前方由沈桂元驾驶广州432903号牌两轮电动自行车沿花都区107国道由北往南行驶花都区107国道上行2458公里515米处(107国道与花都区赤坭镇巴江大桥交叉路口)交通信号灯绿灯直行，因忽视安全，粤V97331号牌重型半挂牵引车牵引赣C96Q2挂号牌重型厢式半挂车右侧车头位置发生碰撞，毛春领听到车外的其他车辆按响喇叭后在驾驶室有听到车底传来异响，毛春领下意识观察车辆左右后视镜，在车辆左后视镜中发现有一顶安全帽从挂车的车头位置左侧从车头往车后滚，毛春领就立即刹车，下车查看情况，发现有一个成年男子倒在挂车车头右前角，该名男子没有任何反应，车头前方还倒了一辆电动车，毛春领看到后马上联系120和110；随后120医护人员和交警都先后到场处置，医护人员到场经过对沈桂元一段时间的抢救后，宣布沈桂元已经死亡，两车部分损坏的一般道路交通事故。（如下图所示）



图 1：上图为花都区 107 国道与巴江大桥交界处的路面（由西往东拍摄），事故的发生是因大货车右转弯碰撞直行的电动自行车而导致。



图 2：上图为粤 V97331 号牌重型半挂牵引车牵引赣 C96Q2 挂号牌重型厢式半挂车由北往西行驶至花都区 107 国道右转弯至巴江大桥处。



图 3：上图为粤 V97331 号牌重型半挂牵引车牵引赣 C96Q2 挂号牌重型厢式半挂车右转弯时未避让直行的电动自行车的情况。

图示　广东广州花都交警 G107 线-巴江大桥北（无门牌号）摄像枪



图 7：上图为事故现场概照，显示事故后现场车道、路旁、车道分隔线、路中标线和事故车辆碰撞后等情况。

图示　事故发生后现场概照情况

（二）视频监控情况

广东广州花都交警G107线-巴江大桥北（无门牌号）摄像枪的视频资料：2022年7月26日07时06分44秒，看到粤V97331号牌重型半挂牵引车牵引赣C96Q2挂号牌重型厢式半挂车沿花都区G107国道由北往南行驶至巴江大桥交通信号灯处进行右转弯，车辆行驶在单向车道处，转弯时已开启右转弯灯，电动自行车驾驶人驾驶电动车沿路肩处直行通过交通信号灯；在07时06分48秒，看到粤V97331号牌重型半挂牵引车牵引赣C96Q2挂号牌重型厢式半挂车开始右转弯驶入巴江大桥，电动自行车驶入地面危险区警示标线处；在07时06分51秒，看到粤V97331号牌重型半挂牵引车牵引赣C96Q2挂号牌重型厢式半挂车右转弯驶入巴江大桥时，与直行电动自行车发生碰撞；在07时06分58秒，看到粤V97331号牌重型半挂牵引车牵引赣C96Q2挂号牌重型厢式半挂车开始减速停车。

（三）事发道路情况

事故现场位于107国道上行2458公里515米（107国道与花都区赤坭镇巴江大桥“T”字交叉路口）。

107国道呈南北走向，双向两车道，两侧各设有硬路肩，单侧路宽5.7米，机动车道宽3.4米，硬路肩宽2.3米，路中设有水泥隔离护栏，平直沥青路面，赤坭镇巴江大桥由东往西延伸，双向四车道，单侧路宽7米，机动车道宽3.5米，平直水泥路面，车流量较多，视线较好。经查，事故路段业主单位：区交通运输

局，道路管养单位：区交通运输局。最近三年一般程序处理的事故宗数为2宗(包含本起事故与2022年4月19日15时50分许，张大连（男，54岁，汉族，）驾驶鄂FTJ388号牌重型特殊结构货车沿107国道由北向南行驶至107国道上行2458公里525米处，由北向西右转弯过程中，碰撞碾压黄玉娥（50岁，汉族，）驾驶沿107国道由北向南行驶的广州087587号牌电动车，造成黄玉娥当场死亡，车辆部分损坏的交通事故）、亡人事故宗数2宗（包含本起事故），造成2人死亡。

目前已和有关部门和资质的道路设计单位现场核查,对该路段设计做出重新规划。

（四）事发路段存在的主要问题

事故路段近三年一般程序处理的事故为2宗,亡人事故2宗,死亡2人。经调查，事故发生路段设置单向车道，在交通信号灯绿灯时，可左、直、右向行驶，转弯的车辆容易与直行的车辆发生事故，存在重大安全隐患。

（五）事故车辆情况

1.粤V97331号牌重型半挂牵引车：登记车主：揭阳市揭东区联顺汽车运输服务有限公司，登记地址：广东省揭阳市揭东区曲溪街道寨一村大埔洋南十一巷17号 ，登记性质为：货运，车辆年审和保险均在有效期内。交强险投保保险公司：中国平安财产保险股份有限公司，凭证号：104103339016573206l6，商业险凭证号:104103339016573206l4，车辆状态：有0条违法未处理。

整备质量：8805Kg，准牵引总质量：40000Kg。

2.赣 C96Q2 挂号牌重型厢式半挂车：登记车主：江西锦腾汽车运输服务有限公司，登记地址：江西省樟树市店下镇丁仙路187号，登记性质为：货运。

3.广州 432903 号牌两轮电动自行车：登记车主：沈桂元，登记性质为：私用，登记住址：湖北省广水市城郊乡石庙村芦家湾13号。该车未投保交通强制保险，未投保商业险。事发时未佩戴安全头盔。

4.涉事车辆痕迹检验情况

序号	车辆	情况
1	粤V97331号牌重型半挂牵引车	粤V97331号牌重型半挂牵引车的制动性能不合格，转向性能合格，灯光性能不合格，牵引赣C96Q2挂号牌重型厢式半挂车事发时的行驶速度为15.8KM/H，牵引车超出其标准牵引质量的11.3%。
2	赣C96Q2挂号牌重型厢式半挂车	赣C96Q2挂号牌重型厢式半挂车的制动性能合格。挂车超载率为13.7%。
3	广州432903号	广州432903号小刀牌电动自行车制动性能不合格，转向性能合格；事发时的行驶速度为

	牌两轮电动自行车	14.4KM/H。

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告、道路交通事故车辆速度检验报告、道路交通事故车辆灯光检验报告、道路交通事故车辆属性检验报告、道路交通事故车辆货车载重检验报告）

5.涉事车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动系统	转向系统	灯光	载重
1	粤 V97331 号牌重型半挂牵引车	不合格	合格	不合格	超载
2	赣 C96Q2 牌重型厢式半挂挂号车	--	合格	--	超载
3	无号牌（车架号：SX2018207010572)小刀牌两轮轻便摩托车	不合格	合格	--	--

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告、道路交通事故车辆灯光检验报告、道路交通事故车辆货车载重检验报告）



图示　粤 V97331 号牌重型半挂牵引车牵引赣 C96Q2 挂号牌重型厢式半挂车事故后情况

（六）涉事企业情况

1．企业基本情况

揭阳市揭东区联顺汽车运输服务有限公司（以下称“联顺运输公司”）[①]。取得揭阳市揭东区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》[②]，肇事车辆粤 V97331 号牌重型半挂牵引车取得道路运输证[③]，该单位的法定代表人为杜桂生。公司名下共有车辆 32 辆，车辆所有人均为联顺运输公司，其中粤 V97331 号牌重型半挂牵引车为挂靠车辆，实际所有人为李胜利，负责为李胜利

①名称：揭阳市揭东区联顺汽车运输服务有限公司；法定代表人：杜桂生；类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91445203MA4ULD0CX3；成立日期：2016 年 01 月 13 日；住所：揭阳市揭东区曲溪街道寨一村大埔洋南十一巷 17 号；登记日期：2020 年 4 月 3 日，经营范围：汽车运输，汽车租赁，汽车及配件销售，汽车售后服务，代办汽车入户、过户、年审，注册资本：叁拾万元（人民币）。

②业户名称：揭阳市揭东区联顺汽车运输服务有限公司；地址：揭阳市揭东区曲溪街道寨一村大埔洋南十一巷 17 号；粤交运管许可揭字 445200028446 号；经营范围：普通货运，证件有效期 2020 年 04 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日。

③业户名称：揭阳市揭东区联顺汽车运输服务有限公司；地址：揭阳市揭东区曲溪街道寨一村大埔洋南十一巷 17 号；粤交运管许可揭字 445200013636 号；经营范围：普通货运，证件有效期：长期。

车队管理车辆的为苑庆庆。

2．企业名下车辆历史违法情况

经区交警大队事故中队通过交警DG系统查询联顺运输公司名下32辆货运车辆近两年(2020年7月26日至2022年7月26日）有8辆车辆存在交通违法行为10次以上。（证据材料：交警DG系统查询）

联顺运输公司的8辆名下车辆违法信息10条以上，占联顺运输公司货运车辆总数32台）比例为25%，超过5%的要求。其中，本次事故车辆（粤V97331号牌重型半挂牵引车）在两年内违法次数4次。

序号	车牌	近两年违章次数	备注
1	粤V97331	4	事故车辆
2	粤V62011	16	
3	粤VF6998	11	
4	粤VN4002	10	
5	粤VN4113	18	
6	粤VQ7785	22	
7	粤VQ7789	16	
8	粤VR0893	14	
9	粤VS1806	11	

（证据材料：广东省公安交通管理大数据平台查询）

3．肇事司机近三年违法情况

经区交警大队事故中队通过交警DG系统查询肇事司机毛春领近三年（2019年7月26日至2022年7月26日）存在交通违法信息共有2条记录。（证据材料：交警DG系统查询）

4．企业存在的主要问题

①联顺运输公司管理缺失，只收挂靠费不负责管理。

②联顺运输公司未能提供本单位安全生产台账资料。

③联顺运输公司主要负责人未履行本单位的安全生产职责。

④联顺运输公司主要负责人和安全管理人员没有取得交通运输部门对其安全生产知识和管理能力考核的合格证明。

⑤联顺运输公司未对毛春领进行入职前的安全生产三级教育和培训。

（七）相关人员情况

1.毛春领,男,42岁,汉族,户籍地址:河南省商水县,持“A2”型机动车驾驶证,有效期限2012年9月8日至2022年9月8日,驾驶粤V97331号牌重型半挂牵引车牵引赣C96Q2挂号牌重型厢式半挂车,无伤害，持有道路运输从业人员从业资格证。经对毛春领血液进行乙醇含量测定，证实：事发时毛春领的送检静脉血中未检出乙醇。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单复印件、中山大学法医鉴定中心司法鉴定意见书）

2.沈桂元,男,42岁,汉族,户籍地址:湖北省广水市，未依法考取机动车驾驶证；驾驶两轮电动自行车,死亡。经对沈桂元血液进行乙醇含量测定，证实：事发时沈桂元的送检静脉血中未检出乙醇。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单复印件、暨南大学法医鉴定中心司法鉴定意见书）

（八）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，两车受损。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约120万元。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

2022年7月26日07：18：16，广州市公安局110指挥中心接到交通事故的警情,称在上址发生电动车和大货车相撞交通事故，现场有1男受伤，已通知120，有现场。接报后，花都区交警大队马上派出民警赶赴事故现场进行处置，

07时30分，民警到达现场进行处置，

07时35分，五中电话复：现场一男性经120救护车到场抢救无效死亡，

10时43分05，结束处置警情。

[证据材料：交通警情单]

（二）应急处置评估

事故接报后，公安交警部门、卫生急救部门，应急消防部门等相关政府职能部门应急救援及时，处置得当，未发生次生事故，评价为良好。

三. 道路交通事故责任认定情况

经区交警大队根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检验鉴定、视频监控等证据确认事故过错方及承担责任情况：

本事故因毛春领驾驶机件不符合技术标准及超载的机动车上道路行驶时，在前方信号灯绿灯亮时，驾驶转弯的车辆妨碍被放直行车辆通过，是造成此事故的全部原因。

1. 毛春领的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]和第四十八条第一款[②]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条第一款第（一）项[③]之规定。

2. 根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一款（一）项[④]之规定，由毛春领承担此事故的全部责任，沈桂元不承担此事故责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》）

---

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

②《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”

③《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条第一款第（一）项：“机动车信号灯和非机动车信号灯表示：1. 绿灯亮时，准许车辆通行，但转弯的车辆不得妨碍被放行的直行车辆、行人通行；”

④《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；”

四、事故原因

根据事故调查组调查认定，事故原因如下：

毛春领驾驶机件不符合技术标准及超载的机动车上道路行驶时，在前方信号灯绿灯亮时，驾驶转弯的车辆妨碍被放直行车辆通过，是造成此事故的全部原因。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关人员的责任认定及追责建议

毛春领，肇事车辆粤 V97331 号牌重型半挂牵引车牵引赣 C96Q2 挂号牌重型厢式半挂车车辆驾驶员，驾驶机件不符合技术标准及超载的机动车上道路行驶时，在前方信号灯绿灯亮时，驾驶转弯的车辆妨碍被放直行车辆通过，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条和第四十八条第一款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条第一款第（一）项之规定，造成事故，对事故的发生负全部责任，**毛春领**涉嫌犯罪，**建议由公安机关立案侦查并吊销毛春领机动车驾驶证**。

（二）其它处理建议

联顺运输公司，肇事车辆（粤 V97331 号牌重型半挂牵引车牵引赣 C96Q2 挂号牌重型厢式半挂车）登记所有人：公司管理缺失,只收挂靠费不负责管理;未能提供本单位安全生产台账资料;主要负责人未履行本单位的安全生产职责;主要负责人和安全管理人员没有取得交通运输部门对其安全生产知识和管理能力考

核的合格证明；未对毛春领进行入职前的安全生产三级教育和培训。**建议由花都区交通运输局函告属地交通运输管理部门依法处理。**

六、事故防范措施建议

该起事故是一起由于驾驶员驾驶机件不符合技术标准及超载的机动车上道路行驶时，在前方信号灯绿灯亮时，驾驶转弯的车辆妨碍被放直行车辆通过导致发生事故的一般生产经营性道路交通责任事故，在事故中暴露的教训极为典型，为认真吸取教训，举一反三，采取措施，加强道路交通安全管理工作，防止发生同类事故和问题，事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）区交通运输局。要深刻汲取事故教训，加强道路安全监管，要针对事故暴露出的问题，剖析问题根源，查找工作短板。区交通运输局要向全区取得道路运输经营许可证的运输企业通报该起事故，吸取事故教训，提高安全生产意识。

(二) 交警大队。事故现场位于107国道与花都区赤坭镇巴江大桥“T”字交叉路口，该路口只设置单向车道，在2022年已发生2起大货车右转弯碰撞直行电动自行车致人死亡的交通事故，该交叉路口存在重大安全隐患。交警大队要聘请有资质的第三方机构对该交叉路口车道、交通信号灯、地面标线等方面进行全面的安全评估并提出整改措施，在措施未整改完成前，要在该交叉路口增设移动式箭头交通信号灯，禁止圆形信号灯同时通行

的情况，并设岗设点派驻交通协管员对该交叉路口进行交通引导、疏导。

广州市花都区“7•26”一般生产经营性道路

交通事故调查组

（花都区应急管理局代章）

2022 年 9 月 22 日